알바 안심 체크 점검 기준서

(가상 문서 | 학습용 예시이며 법률 자문이 아니다)

기준서 이름	알바 안심 체크 점검 기준서
적용 버전	v2.0 (법령 기준일 2026-10-14)
적용 대상	아르바이트 등 단기 근로계약서. 5인 미만 사업장, 만 18세 미만 근로자, 수습 감액은 계약서만으로 판단할 수 없어 점검 대상에서 제외한다.

1. 최저임금

2026년 적용 (2026-01-01 시작)	시간급 10,320원 (고용노동부 고시, 2025-08-05)
2027년 적용 (2027-01-01 시작)	시간급 10,700원 (고용노동부 고시 제2026-60호, 2026-08-05)

2. 필수 기재사항 (근로기준법 제17조 제1항, 시행령 제8조)

임금(구성항목, 계산방법, 지급방법), 소정근로시간, 휴일(주휴일), 연차유급휴가, 취업의 장소와 종사해야 할 업무, 근로계약기간

3. 점검 규칙 (7개)

규칙 코드	점검 조건	분류	법령 근거	권장 행동
LABOR_MIN_WAGE	계약 시작일 기준 시급이 최저임금보다 낮다. 2026년 시작 계약은 10,320원, 2027년 1월 1일 이후 시작 계약은 10,700원과 비교한다.	위험	최저임금법 제6조 제1항	시급을 최저임금 이상으로 올려 계약서를 다시 작성해 달라고 요청하세요.
LABOR_PENALTY	위약금, 손해배상액의 예정, 임금 공제, 부당한 퇴사 제한 등 불리한 조항이 있다.	위험	근로기준법 제20조, 제43조 제1항	해당 조항이 법 위반이므로 삭제를 요청하세요.
LABOR_REQUIRED_TERMS	법정 필수 기재사항 6가지(임금, 소정근로시간, 휴일, 연차유급휴가, 근무장소와 업무, 근로계약기간) 중 하나라도 적혀 있지 않다. 단 1주 소정근로시간이 15시간 미만인 근로자는 휴일과 연차유급휴가 항목에 '해당 없음'이라고 적혀 있으면 적힌 것으로 본다.	확인필요	근로기준법 제17조 제1항	빠진 항목을 추가한 계약서를 받아 보관하세요.
LABOR_BREAK	근로시간 4시간 이상 8시간 미만이면 휴게 30분 이상, 8시간 이상이면 휴게 1시간 이상이 없다. 4시간 미만은 해당 없다. (2026-12-10부터 근로시간이 정확히 4시간이고 근로자가 명시적으로 휴게 미사용을 요청하면 예외)	확인필요	근로기준법 제54조 제1항	휴게시간을 구체적으로 적은 계약서를 요청하세요.
LABOR_WEEKLY_HOLIDAY	1주 소정근로시간이 15시간 이상인데 주휴일이 적혀 있지 않다. 1주 15시간 미만이면 해당 없다.	확인필요	근로기준법 제55조 제1항, 제18조 제3항	주휴일(예: 일요일)을 명시해 달라고 요청하세요.
LABOR_SIGN_COPY	사업주 또는 근로자의 서명·날인이 없거나, 계약서를 근로자에게 교부한다는 문구가 없다.	확인필요	근로기준법 제17조 제2항	사업주와 근로자가 서명한 계약서 사본 1부를 받아 두세요.
LABOR_MIN_WAGE_NEXT	계약기간이 2027년 1월 1일 이후까지 이어지는데 시급이 2027년 최저임금 10,700원 미만이다. 종료	확인	최저임금법 제6조 제1항, 2027년 적용	2027년 1월 1일부터 시급을 10,700

	일이 없으면 이어진다고 본다.	필요	최저임금 고시(고용노동부 고시 제 2026-60호)	원 이상으로 올려 달라고 요청하세요.

4. 분류 정의

위험: 필수 규칙(LABOR_MIN_WAGE, LABOR_PENALTY) 중 하나라도 해당하는 경우

확인 필요: 필수 규칙은 통과했고 선택 규칙(LABOR_REQUIRED_TERMS, LABOR_BREAK, LABOR_WEEKLY_HOLIDAY, LABOR_SIGN_COPY, LABOR_MIN_WAGE_NEXT) 중 하나 이상에 해당하는 경우

안심: 7개 규칙 어디에도 해당하지 않는 경우

5. 출처

근로기준법 제17조, 제18조, 제20조, 제43조, 제54조, 제55조 (국가법령정보센터, 2026-10-14 확인). 최저임금법 제6조와 2026·2027년 최저임금 고시 (고용노동부 보도자료, 2025-08-05 및 2026-08-05). 근로기준법 제54조 개정(법률 제21784호, 2026-06-09 공포, 2026-12-10 시행)을 규칙 설명에 반영했다.